东莞沙田越盈塑胶制品有限公司“10·26”一般其他伤害事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025 年 1 月

目　录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位（人员）概况.....1
（二）涉事车辆与卸货情况.....2
（三）事故发生单位安全管理情况.....3
（四）事故发生经过.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）善后情况.....6
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）其他可能因素排除.....7
四、有关单位存在的主要问题及履职情况.....7
（一）事故发生单位.....7
（二）有关监管单位.....7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....8
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....8
（三）其他处理建议.....9
六、事故主要教训.....9
七、事故整改和防范措施.....9

2024年10月26日14时43分许，位于东莞市沙田镇桂轩洲四路1号的东莞市越盈塑胶制品有限公司发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，事故直接经济损失约为人民币65万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2024年10月28日，东莞市人民政府依法成立了由沙田镇党委副书记陈武勇同志为组长，沙田镇应急管理分局、公安分局、司法分局、交通运输分局、人力资源和社会保障分局、总工会等单位有关人员组成的东莞沙田越盈塑胶制品有限公司“10·26”一般其他伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘验、调查取证、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，东莞沙田越盈塑胶制品有限公司“10·26”一般其他伤害事故是一起因作业人员在搬货时，安全意识淡薄，未注意观察，不慎踩空摔落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位（人员）概况

东莞市越盈塑胶制品有限公司（以下简称“越盈公司”），法定代表人：刘平清，住所：广东省东莞市沙田镇桂轩洲四路1号；

成立时间：2016年6月27日；统一社会信用代码：91441900MA4UR4TX4P；经营范围：产销：塑胶、五金制品（不含电镀）；货物进出口，技术进出口。该公司属于规模以下企业。

1.刘平清，男，1973年2月2日出生，汉族，湖北省谷城县人，公民身份号码：系越盈公司法定代表人及主要负责人。

2.李诗坤（死者），男，1972年11月10日出生，汉族，重庆市开州区人，系越盈公司临时聘请的搬运工。

（二）涉事车辆与卸货情况

1.涉事车辆：粤ABM429号重型半挂牵引车牵引粤ACK25挂号重型集装箱半挂车，车辆均持有《道路运输证》，车辆所有权人均为广州市鑫翎物流有限责任公司，该公司持有《道路运输经营许可证》，半挂车长约13.9米，宽约2.4米，货车载货平板距地面高度约1.7米，事发时用于装载运输聚丙烯原料。

2.卸货情况：2024年10月26日13时16分许，李传成[1]接到越盈公司员工的电话说有一车货物需要卸，共需卸货30吨，卸货费用为14元/吨，结算金额为420元。李传成联系李诗坤、雷登文[2]、杨碧生[3]、朱河彬[4]到越盈公司卸货，李传成与其他四人平时在一起打散工，接到工作就互相介绍，不收取介绍费。本次卸货费用由李诗坤、雷登文、杨碧生、朱河彬卸货四人平分，每人105元。

[1] 李传成 ，男，汉族，重庆市开州区人，日常主要是做散工。
[2] 雷登文，男，汉族，重庆市开县人，日常主要是做散工，系越盈公司临时聘请的搬运工。
[3] 杨碧生，男，汉族，四川省剑阁县人，日常主要是做散工，系越盈公司临时聘请的搬运工。
[4] 朱河彬，男，汉族，四川省泸县人，日常主要是做散工，系越盈公司临时聘请的搬运工。

（三）事故发生单位安全管理情况

在事故调查期间，越盈公司在未通知事故调查组的情况下，搬空生产设备、遣散员工、退租厂房，事故调查组分别在越盈公司注册住所张贴和向主要负责人刘平清身份证住址发出《限期提供有关材料通知书》，告知越盈公司需向事故调查组提供相关安全管理材料，逾期提供将视为无相关材料，并自行承担相应法律责任。截至事故调查结束，事故调查组未收到越盈公司相关安全管理材料。基于此，事故调查组认定越盈公司未制定货物搬运的安全生产规章制度和操作规程，未对临时搬运工进行安全生产教育和培训。

（四）事故发生经过

2024 年 10 月 26 日 14 时许，李诗坤、雷登文、杨碧生、朱河彬四人到达越盈公司，此时涉事货车已停在越盈公司内，越盈公司工作人员便叫四人开始卸货，货物为白色包装的聚丙烯原料，一袋大约 50 斤，长约 80 厘米，宽约 40 厘米。杨碧生和朱河彬一组，李诗坤和雷登文一组分别在货车两边卸货，李诗坤负责在货箱里将货物传给雷登文。14 时 43 分许，李诗坤在搬运货物时不慎踩空失稳，从高约 1.7 米的货箱坠落至地面（见图 1 至图 2）。



图 1 李诗坤坠落瞬间监控视频截图（监控时间比实际时间快 6 分钟）



图 2 李诗坤坠落瞬间监控视频截图（监控时间比实际时间快 6 分钟）

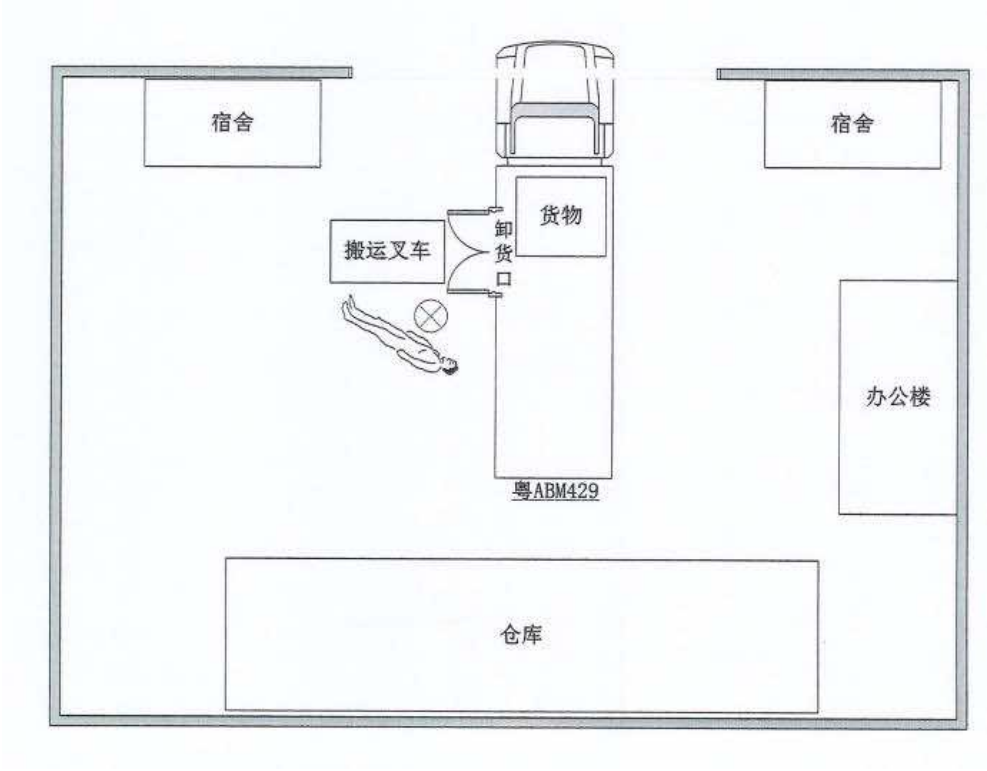


图 3 事故现场示意图



图 4 事故发生后现场情况图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成李诗坤1人死亡，根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，死亡原因为颅脑损伤特重型，事故直接经济损失约为人民币65万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年10月26日14时44分许，现场人员拨打120，14时46分，沙田医院接120出车任务，14时47分，医护人员出车前往现场。15时许，沙田镇公安分局接报，民警迅速赶往现场了解情况。17时许，应急部门接报，相关领导和工作人员到达现场了解情况，同时通报镇应急指挥中心。

（二）事故现场应急处置情况

2024年10月26日14时55分许，沙田医院医护人员到达事故现场，发现地上有大量血迹，伤者倒卧在地，意识丧失，无呼吸、心跳，双侧瞳孔散大固定，对光反射、颈动脉搏动消失，心电图呈一直线，确认无生命迹象。医护人员确认李诗坤当场死亡后，告知现场人员报警。

（三）善后情况

事故发生后，相关部门和福禄沙村村委会多次组织死者家属和越盈公司协商赔偿，2024年10月30日，死者家属与越盈公司签订《赔偿协议书》，赔偿金额共计65万元。

（四）事故应急处置评估

经评估，本次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，相关部门、医疗机构响应及时、反应迅速，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

李诗坤在涉事货车货箱搬货时安全意识淡薄，未注意观察[5]，不慎踩空摔落至地面。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、人员问询和事故现场监控视频等资料分析，排除刑事案件、人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、有关单位存在的主要问题及履职情况

（一）事故发生单位

越盈公司未制定有关货物搬运的安全生产规章制度和操作规程[6]；未对临时搬运工进行安全生产教育和培训[7]。

（二）有关监管单位

1.福禄沙村村委会，作为属地管理单位，2024 年以来共检查企业 238 家次、三小场所 256 家次、小作坊 6 家次，排查隐患 386 处，已完成整改 386 处。2024 年以来，该单位分别于 2024 年 3 月 11 日、5 月 4 日、8 月 28 日对越盈公司进行安全生产检

[5]《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）附件 A7 人的不安全行为第 7.0.1 条：忽视安全。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

查，发现存在货物乱堆放阻挡消防栓和逃生通道、部分灭火器到期、货物堆放过高等问题，均已整改完毕。

2.东莞市应急管理局沙田分局，作为沙田镇辖区内危险化学品、烟花爆竹及工矿商贸行业领域安全监管部门，主要对辖区内规模以上和重点监管企业落实安全生产检查、监管工作。2024年以来，监督检查企业2200多家次，对检查过程中发现的隐患下达责令限期整改通知书共1800多次，对存在违法行为的企业进行立案查处共计35宗。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李诗坤，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.越盈公司，未制定有关货物搬运的安全生产规章制度和操作规程，未对临时搬运工进行安全生产教育和培训[8]，建议由应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2.刘平清，作为越盈公司法定代表人及主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划[9]，建议由应急管理部门依法对

[8] 通过事后现场勘查和询问调查情况，死者未注意观察，踩空摔落对事故发生具有较大的原因力，该起事故聘请临时搬运工，以一次性搬运一车货物工作量结算，用工具有临时性和短暂性，越盈公司未专门针对货物搬运制订安全生产规章制度和操作规程，以及未对临时工安全教育培训对事故发生作用的原因力较小。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议由沙田镇分管安全生产的副书记约谈沙田镇应急管理分局主要负责人、福禄沙村村委会书记，督促沙田镇应急分局切实履行监管责任，认真分析辖区安全生产状况，督促村委会加强对辖区内规下企业的日常安全监管，加强监督巡查力度与频次，严格落实监管责任。

2.建议由沙田镇应急管理分局主要负责人约谈福禄沙村村委会分管安全生产党委委员，督促其加强对辖区内规下企业的日常安全监管，加强监督巡查力度与频次，严格落实监管责任。

事故如涉及有关民事法律争议，建议涉事各方通过民事法律途径处理。

六、事故主要教训

一是相关企业安全生产管理责任落实不到位，未制定有关货物搬运的安全生产规章制度和操作规程，未对临时搬运人员进行安全生产教育培训；二是临时工安全意识不强，未注意观察，不慎摔落至地面。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下防范措施建议：

（一）企业落实安全生产管理责任

相关企业要深刻剖析事故发生原因，认真总结事故教训，举

一反三，深入查找企业存在的问题和不足。一是要建立健全并落实本单位安全生产责任制，完善各项安全管理规章制度和安全操作规程，同时细化责任考核，确保安全生产责任落到实处；二是要将接受其作业指令的临时聘用人员纳入本单位的从业人员进行统一管理，依法对临时聘用人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训；依法将作业场所和工作岗位存在的危险、有害因素和防范措施等告知临时聘用人员；三是严把安全条件审查关，对未取得相应资质或不具备安全防护条件的临时聘用人员以及其他从业人员，严禁安排其从事高处作业、临时用电、动火等危险性较大的作业；四是要加强现场安全管理，及时发现和消除事故隐患。

（二）有关部门严格压实监管责任

各有关部门要严格落实安全监管责任，深入开展专项整治行动，摸清本行业领域的企业使用临时聘用人员情况，督促企业建立健全安全生产规章制度和操作规程，加强对临时作业人员安全生产教育培训。

（三）加大宣传教育，开展事故警示教育

各村（社区）、各有关部门要加大宣传教育力度，迅速将本起事故通报到辖区相关企业，并通过“线上+线下”相结合的方式进行宣传教育，引导企业落实安全生产主体责任，落实对作业人员培训教育和安全防护措施，提醒作业人员要提高安全意识和能力，注意评估自身身体状况，辨别作业环境危险因素，佩戴劳

动防护用品，切实提升员工的安全意识和能力。同时，充分利用政府官方网站、短视频平台、微信公众号、微博、公共屏幕等宣传渠道资源，积极发动各村（社区）、专职安全员等队伍力量，加强对企业使用临时聘用人员的作业安全宣传教育，常态化开展安全警示教育等宣传。